

1500905-30.2020.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Comarca: Martinópolis

Foro: Foro de Martinópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL RODRIGUES DA MOTA

Data da audiência:

21/06/2022 às 15:00h

INSTALAÇÃO DA AUDIÊNCIA: Aos 21/06/2022 às 15:00h, no ambiente virtual criado para realização do ato, a partir da plataforma Microsoft Teams, em conformidade com o artigo 8º do Provimento CSM 2561/2022 e Resolução CNJ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Martinópolis

Foro de Martinópolis

1ª Vara Judicial

Rua José Henrique de Mello nº 158, Centro - CEP 19500-000, Fone: (18) 3275-1394, Martinópolis-SP - E-mail: martinopolis1@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1500905-30.2020.8.26.0583

Classe Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL RODRIGUES DA MOTA

Data da audiência:

21/06/2022 às 15:00h

INSTALAÇÃO DA AUDIÊNCIA: Aos 21/06/2022 às 15:00h, no ambiente virtual criado para realização do ato, a partir da plataforma Microsoft Teams, em conformidade com o artigo 8º do Provimento CSM 2561/2022 e Resolução CNJ 354/2020, onde se encontrava e sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA, Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, comigo escrevente de seu cargo, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão:

PARTES PRESENTES, respectivamente:

PROMOTOR DE JUSTIÇA

PIERRE PENA ROCHA

Testemunha

Testemunha

Advogado

PM CAMILA PEREIRA LAVOR DA CRUZ

PM TINDARO HENRIQUE RODRIGUES

Wilson Braga Junior

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: a Magistrada passou a inquirir as testemunhas acima indicadas, individualmente, pelo sistema audiovisual, cuja mídia seja anexada a esta ata. Ao final da oitiva das testemunhas, a Defesa pugnou pela desclassificação para o crime de uso de drogas, diante da fragilidade probatória, requerendo a dispensa do interrogatório do réu, e término da instrução processual. Na sequência pelo(a) Magistrado(a) foi dito: "dou por encerrada a instrução, passando-se aos debates orais, uma vez que as partes nada requereram nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal". Em seguida, foram iniciados os debates orais, sendo dada a palavra ao Ministério Público, que sustentou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, após, à Defesa, também colhidos através do sistema audiovisual. Em seguida pelo(a) Magistrado(a) foi proferida sentença, gravados por meio de mídia audiovisual, anexada a esta ata de audiência, sendo lançado a seguir apenas o dispositivo, nos seguintes termos: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para o fim de condenar o réu DANIEL RODRIGUES DA MOTA, como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, à pena de advertência. Sentença proferida oralmente e publicada em audiência, com as partes intimadas. Pelo Ministério Público e pela Defesa foi dito que não desejavam recorrer. Certifique-se desde já o trânsito em julgado para as Partes. Nada mais. Eu, Carlos Eduardo Freire Cunha de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, M095189, digitei e subscrevi.